

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1335/2535	นายประเจิด สุริย์จามร กับพวก	โจทก์
	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง	
	ทริสต์ จำกัด	
		ผู้ร้อง
	บริษัทไทยพัฒนาวิสาหกิจ จำกัด	จำเลย
	นายประเจิด สุริย์จามร ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางบุญศรี สุริย์จามร ที่ 2 โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งสองในระหว่างฎีกาโปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการเคลื่อนทรัพย์และงดการจ่ายเงินส่วนเฉลี่ยให้แก่ผู้ร้องไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้อง จำเลย เจ้าพนักงานบังคับคดี ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 113 แผ่นที่ 9,117 แผ่นที่ 2,113แผ่นที่ 3)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ทั้งสองแต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์ทั้งสองจึงขอหมายบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยออกขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการสั่งเฉลี่ยหนี้แก่ผู้ร้องตามส่วนศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 111,110)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินส่วนเฉลี่ยแก่ผู้ร้อง ไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ระงับการจ่ายเงินส่วนเฉลี่ยแก่ผู้ร้อง ไว้ในระหว่างฎีกา

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-วีระชัย สูตรสุวรรณ-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ